



PUTUSAN

Nomor 1325/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PONGKI SAPUTRA ALS PONGKI BIN NIKE;**
2. Tempat lahir : Talang Benten;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Talang Benteng Rt.000 Rw.000 Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Pongki Saputra als Pongki Bin Nike ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/317/VI/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Pongki Saputra als Pongki Bin Nike ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suspendi, S.H.,M. H. & Rekan, Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1325/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1325/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike dengan pidana MATI
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas yang berukuran lebih kurang 60 cm dengan berat lebih kurang 5 kg warna hitam,
 - 1 (satu) buah kabel seling,
 - 1 (satu) buah karung semen dengan merek 3 roda,
 - 2 (dua) buah karung beras merek belida,
 - 1 (satu) buah sekop,
 - 1 (satu) buah sekrup,
 - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna biru,
 - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna putih coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam Imei 1 : 864997067456493, Imei 2 : 8644997067456485

Dikembalikan kepada Saksi Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm) selaku ahli waris korban.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike** secara bersama-sama dengan Saksi **Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril** dan Saksi **Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar** (masing-masing berkas terpisah) pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Distro anti mahal Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni nyawa Anton Eka Saputra"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril (berkas terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar (berkas terpisah) dengan tujuan merencanakan merampas nyawa korban Saksi . Anton Eka Saputra. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.10 wib, saat itu Saksi Kevin mengajak terdakwa Pongki pergi ke toko milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yaitu Distro Anti Mahal Jl. Dahlan HY Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Setelah sampai di Distro Anti Mahal Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan kepada terdakwa Pongki dan Saksi Kevin bahwa **"Mangcik mempunyai hutang dengan Anton, tapi hutang tersebut bertambah atau berbunga terus, jika mangcik akan membayar secara berangsur Anton sering marah-marah, Anton ini kita bunuh saja, jangan sampai tidak mati nanti"**.
- Bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyiapkan 1 (satu) buah kunci pas yang diletakkan di bawah etalase pakaian sebagai alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai Anton apabila ia akan menagih hutang. Lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyusun rencana, apabila Anton datang menagih hutang, terdakwa dan Saksi Kevin berpura-pura sebagai pembeli baju. Dan saat ada Anton ditoko, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan memberikan kode untuk memukul dengan menggunakan kunci pas, lalu mengatakan untuk memukul sekali saja **“Jangan tidak mati”**. Kemudian akan dikubur dibelakang tepatnya didalam bak penampungan. Selain itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril juga telah menyiapkan kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher Anton yang disimpan oleh Saksi Kevin,

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi Anton datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk datang pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024. Pada saat Anton datang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh pegawainya yaitu Saksi Putri untuk pergi kepasar. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mematikan rekaman CCTV di Distro, lalu mengajak Anton masuk menuju kearah dalam Distro dekat pintu belakang dan duduk disana. Sambil duduk Anton membuat Surat Pernyataan Hutang untuk Saksi Antoni Als Anton Bin Amril . Saat itu terdakwa dan Saksi Kevin sudah ada didalam Distro dan berpura-pura sebagai pembeli, melihat Anton masih membuat surat, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberikan kode kepada terdakwa dengan cara menganggukan kepala dan mengedipkan mata, selanjutnya terdakwa mengambil kunci pas yang telah disiapkan di bawah etalase pakaian, dan langsung memukul kepala Anton dari belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Anton terjatuh dan tersungkur di lantai. Kemudian Saksi Kevin mengeluarkan kabel seling dan menjerat leher Anton dengan cara terdakwa menarik dari belakang dan Saksi Kevin menarik dari depan sembari memukul kepala Anton dengan menggunakan besi kunci pas secara berulang kali. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bergantian dengan terdakwa menarik kabel seling dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memukul ke arah rusuk Anton dengan menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali sampai Anton meninggal dunia.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kevin menyeret Anton menuju kedalam ruangan bagian belakang. Setelah kondisi aman, Anton dimaukkan kedalam bak penampungan air bagian belakang ruko dan menyuruh terdakwa bersama Saksi Kevin untuk mengecor Anton didalam bak penampungan tersebut. Lalu mulai menyusun batu bata pada samping mayat Anton. Kemudian mengaduk semen, namun karena semen yang digunakan kurang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sekira pukul 12.20 wib menyuruh Saksi Putri Sinye yang sebelumnya disuruh menunggu diluar ruko untuk membeli semen 1 (satu) sak atau karung. Setelah mengambil semen dari



Saksi Putri Sinye, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan untuk menunggu diluar ruko dan tidak boleh mengatakan apa-apa. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama terdakwa dan Saksi Kevin menambahkan semen yang dibeli tadi dan memasukkan kedalam bak penampungan hingga Anton tertutup semen.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberitahu bahwa didalam tas yang dibawa Anton tadi berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kevin dan terdakwa, sedangkan sisa nya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ambil.

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut sekira pukul 16.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri untuk masuk kedalam ruko membersihkan bercak darah dilantai dan tidak boleh mengatakan kepada siapapun atas kejadian ini. Sekira pukul 17.45 wib, terdakwa dan Saksi Kevin pulang ke rumah masing-masing dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario milik Anton.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Kevin pulang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memeriksa lagi tas milik Anton, yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu membuka ruko untuk melanjutkan jualan. Sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri Sinye untuk menutup toko.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril melarikan diri kearah Jambi dan hingga Saksi Antoni Als Anton Bin Amril berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib terdakwa pergi ke kosan didaerah Sekip dengan menaiki mobil gocar dan setelah sampai di kosan daerah Sekip Palembang, terdakwa mengeluarkan motor milik Anton dan membawanya pergi ke Empat Lawang Sumatera Selatan. Sesampai di Empat Lawang terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tua. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik Anton, terdakwa jual kepada warga di Empat Lawang dengan Saksi . TOBI sebesar Rp 9.800.000.-. Diketahui uang tersebut akan digunakan untuk pergi ke Batam. Lalu pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat ke Batam via Maskapai Penerbangan Lion Air dengan membawa 1 (satu) unit Handphone milik Anton. Saat sampai di Batam, Handphone Anton terus terdakwa aktifkan. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang sehubungan dengan meninggalnya Anton. Saat



dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Anton bersama Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kevin.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Anton Eka Saputra meninggal dunia sebagaimana termuat didalam Visum et Repertum Nomor : 72/VRJ/JUNI/2024/RUMKIT tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. mansuri, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara M. Hasan dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar, dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan di antara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher dan tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike** secara bersama-sama dengan Saksi **Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril** dan Saksi **Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar** (masing-masing berkas terpisah) pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Distro anti mahal Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni nyawa Anton Eka Saputra, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril (berkas terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Kelpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar (berkas terpisah) dengan tujuan merencanakan merampas nyawa korban Saksi Anton Eka Saputra. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.10 wib, saat itu Saksi Kevin mengajak terdakwa Pongki pergi ke toko milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yaitu Distro Anti Mahal Jl. Dahlan HY Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Setelah sampai di Distro Anti Mahal Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan kepada terdakwa Pongki dan Saksi Kevin bahwa ***"Mangcik mempunyai hutang dengan Anton, tapi hutang tersebut bertambah atau berbunga terus, jika mangcik akan membayar secara berangsur Anton sering marah-marah, Anton ini kita bunuh saja, jangan sampai tidak mati nanti"***.
- Bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyiapkan 1 (satu) buah kunci pas yang diletakkan di bawah etalase pakaian sebagai alat untuk melukai Anton apabila Ia akan menagih hutang. Lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyusun rencana, apabila Anton datang menagih hutang, terdakwa dan Saksi Kevin berpura-pura sebagai pembeli baju. Dan saat ada Anton ditoko, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan memberikan kode untuk memukul dengan menggunakan kunci pas, lalu mengatakan untuk memukul sekali saja ***"Jangan tidak mati"***. Kemudian akan dikubur dibelakang tepatnya didalam bak penampungan. Selain itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril juga telah menyiapkan kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher Anton yang disimpan oleh Saksi Kevin,
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi Anton datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk datang pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024. Pada saat Anton datang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh pegawainya yaitu Saksi Putri untuk pergi kepasar. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mematikan rekaman CCTV di Distro, lalu mengajak Anton masuk menuju kearah dalam Distro dekat pintu belakang dan duduk disana. Sambil duduk Anton membuat Surat Pernyataan Hutang untuk Saksi Antoni Als Anton Bin Amril . Saat itu terdakwa dan Saksi Kevin sudah ada didalam Distro dan berpura-pura sebagai pembeli, melihat Anton masih membuat surat, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberikan kode kepada terdakwa dengan cara menganggukan kepala dan mengedipkan mata, selanjutnya terdakwa mengambil kunci pas yang telah disiapkan di bawah etalase pakaian, dan langsung memukul kepala Anton dari belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Anton terjatuh dan tersungkur di lantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Kevin mengeluarkan kabel seling dan menjerat leher Anton dengan cara terdakwa menarik dari belakang dan Saksi Kevin menarik dari depan sembari memukul kepala Anton dengan menggunakan besi kunci pas secara berulang kali. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bergantian dengan terdakwa menarik kabel seling dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memukul ke arah rusuk Anton dengan menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali sampai Anton meninggal dunia.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kevin menyeret Anton menuju kedalam ruangan bagian belakang. Setelah kondisi aman, Anton dimaukkan kedalam bak penampungan air bagian belakang ruko dan menyuruh terdakwa bersama Saksi Kevin untuk mengecor Anton didalam bak penampungan tersebut. Lalu mulai menyusun batu bata pada samping mayat Anton. Kemudian mengaduk semen, namun karena semen yang digunakan kurang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sekira pukul 12.20 wib menyuruh Saksi Putri Sinye yang sebelumnya disuruh menunggu diluar ruko untuk membeli semen 1 (satu) sak atau karung. Setelah mengambil semen dari Saksi Putri Sinye, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan untuk menunggu diluar ruko dan tidak boleh mengatakan apa-apa. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama terdakwa dan Saksi Kevin menambahkan semen yang dibeli tadi dan memasukkan kedalam bak penampungan hingga Anton tertutup semen.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberitahu bahwa didalam tas yang dibawa Anton tadi berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu uang milik korban tanpa izin diambil Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kemudian diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kevin dan terdakwa, sedangkan sisa nya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ambil.

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut sekira pukul 16.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri untuk masuk kedalam ruko membersihkan bercak darah dilantai dan tidak boleh mengatakan kepada siapapun atas kejadian ini. Sekira pukul 17.45 wib, terdakwa dan Saksi Kevin pulang ke rumah masing-masing dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario milik Anton.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Kevin pulang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memeriksa lagi tas milik Anton, yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu membuka ruko untuk melanjutkan jualan. Sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri Sinye untuk menutup toko.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril melarikan diri kearah Jambi dan hingga Saksi Antoni Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Bin Amril berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib terdakwa pergi ke kosan didaerah Sekip dengan menaiki mobil gocar dan setelah sampai di kosan daerah Sekip Palembang, terdakwa mengeluarkan motor milik Anton dan membawanya pergi ke Empat Lawang Sumatera Selatan. Sesampai di Empat Lawang terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tua. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik Anton, terdakwa jual kepada warga di Empat Lawang dengan Saksi . TOBI sebesar Rp 9.800.000.-. Diketahui uang tersebut akan digunakan untuk pergi ke Batam. Lalu pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat ke Batam via Maskapai Penerbangan Lion Air dengan membawa 1 (satu) unit Handphone milik Anton. Saat sampai di Batam, Handphone Anton terus terdakwa aktifkan. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang sehubungan dengan meninggalnya Anton. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Anton bersama Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kevin.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Anton Eka Saputra meninggal dunia sebagaimana termuat didalam Visum et Repertum Nomor : 72/VRJ/JUNI/2024/RUMKIT tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. mansuri, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara M. Hasan dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar, dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan di antara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher dan tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:



Bahwa ia terdakwa **Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike** secara bersama-sama dengan Saksi **Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril** dan Saksi **Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar** (masing-masing berkas terpisah) pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Distro anti mahal Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni nyawa Anton Eka Saputra"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril (berkas terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Als Kevin Bin Iskandar (berkas terpisah) dengan tujuan merencanakan merampas nyawa korban Saksi . Antoni Eka Saputra. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.10 wib, saat itu Saksi Kevin mengajak terdakwa Pongki pergi ke toko milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yaitu Distro Anti Mahal Jl. Dahlan HY Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Setelah sampai di Distro Anti Mahal Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan kepada terdakwa Pongki dan Saksi Kevin bahwa ***"Mangcik mempunyai hutang dengan Anton, tapi hutang tersebut bertambah atau berbunga terus, jika mangcik akan membayar secara berangsur Anton sering marah-marah, Anton ini kita bunuh saja, jangan sampai tidak mati nanti"***.
- Bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyiapkan 1 (satu) buah kunci pas yang diletakkan di bawah etalase pakaian sebagai alat untuk melukai Anton apabila Ia akan menagih hutang. Lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyusun rencana, apabila Anton datang menagih hutang, terdakwa dan Saksi Kevin berpura-pura sebagai pembeli baju. Dan saat ada Anton ditoko, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan memberikan kode untuk memukul dengan menggunakan kunci pas, lalu mengatakan untuk memukul sekali saja ***"Jangan tidak mati"***. Kemudian akan dikubur dibelakang tepatnya didalam bak penampungan. Selain itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril juga telah menyiapkan kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher Anton yang disimpan oleh Saksi Kevin,
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi Anton datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk datang pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024. Pada saat Anton datang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril



menyuruh pegawainya yaitu Saksi Putri untuk pergi kepasar. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mematikan rekaman CCTV di Distro, lalu mengajak Anton masuk menuju kearah dalam Distro dekat pintu belakang dan duduk disana. Sambil duduk Anton membuat Surat Pernyataan Hutang untuk Saksi Antoni Als Anton Bin Amril . Saat itu terdakwa dan Saksi Kevin sudah ada didalam Distro dan berpura-pura sebagai pembeli, melihat Anton masih membuat surat, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberikan kode kepada terdakwa dengan cara menganggukan kepala dan mengedipkan mata, selanjutnya terdakwa mengambil kunci pas yang telah disiapkan di bawah etalase pakaian, dan langsung memukul kepala Anton dari belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Anton terjatuh dan tersungkur di lantai. Kemudian Saksi Kevin mengeluarkan kabel seling dan menjerat leher Anton dengan cara terdakwa menarik dari belakang dan Saksi Kevin menarik dari depan sembari memukul kepala Anton dengan menggunakan besi kunci pas secara berulang kali. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bergantian dengan terdakwa menarik kabel seling dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memukul ke arah rusuk Anton dengan menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali sampai Anton meninggal dunia.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kevin menyeret Anton menuju kedalam ruangan bagian belakang. Setelah kondisi aman, Anton dimaukkan kedalam bak penampungan air bagian belakang ruko dan menyuruh terdakwa bersama Saksi Kevin untuk mengecor Anton didalam bak penampungan tersebut. Lalu mulai menyusun batu bata pada samping mayat Anton. Kemudian mengaduk semen, namun karena semen yang digunakan kurang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sekira pukul 12.20 wib menyuruh Saksi Putri Sinye yang sebelumnya disuruh menunggu diluar ruko untuk membeli semen 1 (satu) sak atau karung. Setelah mengambil semen dari Saksi Putri Sinye, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan untuk menunggu diluar ruko dan tidak boleh mengatakan apa-apa. Kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama terdakwa dan Saksi Kevin menambahkan semen yang dibeli tadi dan memasukkan kedalam bak penampungan hingga Anton tertutup semen.

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberitahu bahwa didalam tas yang dibawa Anton tadi berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kevin dan terdakwa, sedangkan sisa nya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ambil.

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut sekira pukul 16.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri untuk masuk kedalam ruko membersihkan bercak darah dilantai dan tidak boleh mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun atas kejadian ini. Sekira pukul 17.45 wib, terdakwa dan Saksi Kevin pulang ke rumah masing-masing dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario milik Anton.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Kevin pulang, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril memeriksa lagi tas milik Anton, yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu membuka ruko untuk melanjutkan jualan. Sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Putri Sinye untuk menutup toko.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril melarikan diri kearah Jambi dan hingga Saksi Antoni Als Anton Bin Amril berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib terdakwa pergi ke kosan didaerah Sekip dengan menaiki mobil gocar dan setelah sampai di kosan daerah Sekip Palembang, terdakwa mengeluarkan motor milik Anton dan membawanya pergi ke Empat Lawang Sumatera Selatan. Sesampai di Empat Lawang terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tua. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik Anton, terdakwa jual kepada warga di Empat Lawang dengan Saksi . TOBI sebesar Rp 9.800.000.-. Diketahui uang tersebut akan digunakan untuk pergi ke Batam. Lalu pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat ke Batam via Maskapai Penerbangan Lion Air dengan membawa 1 (satu) unit Handphone milik Anton. Saat sampai di Batam, Handphone Anton terus terdakwa aktifkan. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang sehubungan dengan meninggalnya Anton. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Anton bersama Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kevin.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Anton Eka Saputra meninggal dunia sebagaimana termuat didalam Visum et Repertum Nomor : 72/VRJ/JUNI/2024/RUMKIT tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. mansuri, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara M. Hasan dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-



tanda kekerasan tumpul berupa luka memar, dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan di antara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher dan tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti, selanjutnya baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Putri Sinye Alias Putri Binti Gofur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan pada hari ini adalah untuk memberikan keterangan dugaan perkara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril;
- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya alias Kevin dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Saksi Anton Eka Saputra;
- Bahwa Saksi bekerja di Distro Anti Mahal pada tanggal 8 Juni 2024 yang ada pada saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril, kemudian datang Terdakwa Pongki dan Saksi Kevin, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi disuruh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril untuk membeli rokok, setelah Saksi membeli rokok dan kembali lagi ke Distro. Saksi Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril sudah menunggu di depan Distro, lalu ketika Saksi mau masuk ke dalam Distro, Saksi . Antoni Als Anton Bin Amril als Anton Bin Amril melarang Saksi masuk ke dalam Distro kemudian Saksi menunggu di depan Distro;



- Bahwa Saksi melihat di depan Distro sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK akan tetapi Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa sekitar pukul 12.20 Wib Saksi ada disuruh oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril untuk membeli 1 (satu) sak semen, kemudian sekitar pukul 12.45 Wib Saksi kembali lagi ke Distro membawa 1 (satu) sak semen dan memberikannya kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) sak semen Saksi masih disuruh oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril untuk menunggu diluar, kemudian pada pukul 16.00 Wib Saya baru disuruh oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril untuk masuk ke dalam Distro;
- Bahwa setelah Saksi disuruh oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril masuk ke dalam Distro, Saksi melihat ada bercak tetesan darah dilantai dan di etalase, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril “ini darah siapa”, lalu dijawab oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril “dak usah banyak tanyo, pel-pelah bae”, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi untuk membuang kain pel tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kevin dan Terdakwa Pongki masih berada di dalam Distro sedang memilih-milih baju dan setelah Saksi membuang kain pel, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril, Saksi Kevin dan Terdakwa Pongki duduk di depan Distro sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Kevin dan Terdakwa Pongki pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK yang sebelumnya diletakkan di belakang ruko;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang bekerja dari Distro pukul 22.00 Wib, akan tetapi Saksi disuruh oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril besoknya untuk tidak masuk bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Saksi Kevin dan Terdakwa Pongki datang ke Distro sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru tahu bahwa setelah dibunuh korban ditanam di dalam kolam ikan yang berada di bagian belakang Distro;
- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian CCTV yang berada di dalam Distro dimatikan, karena Saksi ada bertanya kepada Saksi Anton, dijawab oleh Terdakwa “biarlah dimatikan dan CCTV tersebut dimatikan oleh Terdakwa pukul 09.00 Wib;



- Bahwa Jarak etalase yang ada bercak darah dengan kolam ikan sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa Saksi tahu ada orang yang suka menagih hutang kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril, akan tetapi bukan korban dan setahu Saksi namanya adalah Saksi . Rizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

2. Heni Puspita Als Heni Binti Alwi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui sebab dihadirkan Saksi adalah untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan Pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

- Bahwa Hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Terdakwa dan Saksi ;

- Bahwa Saksi jelaskan disini bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril adalah suami isteri;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi mau pergi ke Distro akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril dikarenakan pada saat itu ada keluarga Saksi yang datang kerumah;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Pongki, Saksi Kevin dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

- Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi pergi mengantarkan keluarga Saksi ke Bandara, kemudian Saksi datang Ke Distro akan tetapi pada saat itu Distro tutup, kemudian Saksi menelpn Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril untuk menanyakan kenapa Distro tutup, akan tetapi Saksi tidak bisa menghubungi Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril lagi karena handphone milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril tidak pernah aktif lagi dan sejak saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril tidak pernah pulang-pulang kerumah sampai dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril ditangkap di Padang;



- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita dari Peredi bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril pernah bercerita kepada Peredi ada memiliki hutang dengan seseorang dan pernah diancam menggunakan pistol yang ditodongkan di bagian kepala Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril berkata kepada Peredi “daripada Saksi mati lebih baik orang tersebut yang mati”;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada keluarga Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril mengenai keberadaan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril akan tetapi mereka tidak tahu;
- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril dan Saksi memiliki Distro tersebut sudah 9 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

3. Rudi Widiensyah Bin Imanullah berada dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril dan Terdakwa Pongki;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar laporan yang dibuat oleh Saksi Rensi Lia Fitri di SPKT Polsek Sukarami yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Anton Eka Saputra tidak pulang-pulang kerumah dan handphone korban tidak bisa dihubungi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat ke wilayah Batam dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Pongki, lalu atas dasar keterangan Terdakwa Pongki tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Terdakwa Pongki bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan mengajak terdakwa Pongki Saputra untuk



menunjukkan lokasi dimana telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan menunjukkan dimana jenazah korban dikuburkan, kemudian setelah ditunjukkan Saksi dan rekan-rekan membongkar bak penampungan air dan ditemukan jenazah korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril ditangkap di wilayah Solok Sumatera Barat;

- Bahwa setelah ditangkap keterangan yang diberikan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Pongki;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril mengakui ada mengambil harta korban yaitu berupa uang, sepeda motor korban dan handphone milik korban yang dibawa oleh Terdakwa Pongki;

- Bahwa Sepeda motor milik korban dibawa ke Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, sedangkan uang sudah habis dibagi-bagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

4. Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan perkara ini oleh Penyidik POLRESTABES Palembang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah isteri dari korban yang bernama Saksi Anton Eka Saputra dalam perkara dugaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Saksi yang bertempat di Jalan Soak Simpur Perumahan Griya Gotong Royong Blok B15 RT 98 RW 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pada saat itu Saksi bertemu dengan korban saat korban hendak pergi bekerja ;

- Bahwa saat hendak pergi bekerja, korban ada membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario berwarna biru dengan nomor polisi BG 3091 AEK;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban telah menjadi korban dugaan pembunuhan dari pihak kepolisian bahwa suami Saksi telah menjadi korban dugaan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat sebelum korban berangkat untuk bekerja pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, korban ada menerima telepon dari nasabah yang Saksi tidak ketahui, lalu Saksi sempat mendengar pembicaraan antara korban dengan penelpon yang berkata "NAH BARU ADO SEMAK ITU CAK MANO, YO SUDAH LAH AKU KESANO BAE" (Nah baru ada segitu gimana, ya sudahlah aku kesana saja);
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui siapakah yang menelpon korban, namun Saksi mengetahui yang menelpon adalah seorang laki-laki pada saat Saksi mengaktifkan loudspeaker di handphone tersebut sehingga Saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa Adapun yang menjadi alasan mengapa Saksi baru melaporkan hal tersebut saat setelah 2 (dua) minggu kehilangan korban adalah yakni kami bersama-sama dengan keluarga mencari sendiri keberadaan korban terlebih dahulu, lalu kami mencari informasi keberadaan korban ke tempat korban nongkrong bersama-sama dengan temannya. Selain itu sebelum saat kejadian ini, korban juga pernah tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari sehingga Saksi beranggapan mungkin berada ditempat temannya yang lain, karena pernah sebelumnya menginap ditempat temannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian tentang keberadaan korban bahwa korban sudah tiada dan mayatnya di cor tepatnya dalam bak dibagian belakang distro;
- Bahwa Tidak, Saksi tidak ada dibawa oleh pihak kepolisian untuk melihat tempat kejadian dimana korban di cor;
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut pihak kepolisian memberitahukan bahwa sudah dilakukan penangkapan terhadap Para Pelaku yakni Terdakwa yang ditangkap saat melarikan diri ke Batam pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yang ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merasa kesal karena korban menagih hutang kepada Terdakwa. Selain itu korban juga berkata akan membawa rombongannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban Anton Eka Saputra dimakamkan di Lampung;
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S berwarna hitam tersebut adalah benar milik korban;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

5. Peredi Okta Pianu Alias Peredi Bin Alwi dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan perkara ini oleh Penyidik POLRESTABES Palembang pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar ;
- Bahwa antara Saksi, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kevin memiliki hubungan keluarga, yang mana Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton bin Amril yang tidak lain merupakan kakak ipar Saksi, sedangkan Saksi Kevin yang tidak lain merupakan keponakan Saksi ;
- Bahwa berawal ketika Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sedang duduk diteras bersama-sama dengan Saksi "Dik, sebenarnya aku nak cerito samo kamuni", lalu Saksi menjawab "apo kak", Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan "sebenernyo akuni abis membunuh uwong", lalu Saksi mengatakan "yang bener kak, siapa yang kakak bunuh tu", lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menjawab "makini dik, sebenarnya kakak kemaren tu ditagih uwong lessing mobil, dio marah-marah samo kakak sambil nodong ke pistol ke kening kakak, lalu kepala uwong tersebut dipukul oleh terdakwa Pongki dari belakang makek kunci pass". Saksi menjawab "ngapo dipukul kak, ngapo dak mukul tangannyo bae, sudah tuh lapor ke Polisi", setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril hanya diam dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut. Hal tersebut baru Saksi ketahui setelah adanya berita yang Saksi lihat di televisi adalah peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut yakni Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril, Saksi Kelvin, dan Terdakwa Pongki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yakni pada tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kerinci Komp Kehutanan I RT 43 RW 01 Kel Talang Kelapa Kec Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya dirumah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ada bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa yang telah terjadi, bahwa ia sudah ribut dengan seseorang yang diduga adalah seorang pegawai lessing mobil;



- Bahwa menurut pengakuan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kepada Saksi bahwa penyebab Saksi Antoni Als Anton Bin Amril melakukan pembunuhan terhadap pegawai lessing mobil tersebut adalah dikarenakan sebelumnya pegawai lessing mobil tersebut mengancam Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dengan membawa senjata api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Antoni Als Anton Bin Amril melakukan dugaan pembunuhan terhadap korban, karena sebelumnya Saksi tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan peristiwa pembunuhan tersebut yakni sekira 2 (dua) hari setelah terjadinya dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menjelaskan bahwa saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia, ketika mendengar cerita dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut awalnya Saksi sempat tidak percaya;
- Bahwa pada saat setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril saat itu Saksi tidak percaya, lagipula pada saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kevin terlihat biasa-biasa saja, Saksi saat itu datang dan menginap di rumah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan juga saat itu Saksi pergi mengantar adik bungsu Saksi ke bandara, pada pagi hari setelah Saksi mengantar adik bungsu Saksi ke bandara tersebut, Saksi menanyakan kebenaran peristiwa yang diceritakan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dengan Saksi tersebut kepada Istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;
- Bahwa saat setelah Saksi menanyakan peristiwa tersebut, Istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan tidak mengetahui peristiwa yang telah terjadi tersebut. Kemudian mendengar informasi tersebut, dikarenakan Istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril takut untuk ditinggal sendirian dirumah akhirnya Istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ikut Saksi pulang ke Empat Lawang;
- Bahwa orang yang menjadi korban dugaan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Saksi Anton Eka Saputra;
- Bahwa menurut cerita Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril membunuh korban dengan cara memukul kepala belakang korban dengan menggunakan kunci pass dan setahu Saksi kejadian tersebut terjadi didalam toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat setelah korban meninggal dunia, apakah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril langsung menguburkan jasad korban tersebut. Dikarenakan pada saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin



Amril hanya menceritakan ia membunuh korban menggunakan kunci pass;

- Bahwa yang menjadi alasan Isteri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ikut Saksi pulang ke Empat Lawang adalah dikarenakan Isteri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ketakutan jika ditinggal sendirian, karena takut bahwa cerita tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

6. Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton Bin Amril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;

- Bahwa pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa Pongki dan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah korban Anton Eka Saputra;

- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan kabel seling;

- Bahwa cara dan peran Saksi bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah peran Saksi adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dan memukul bahu dengan menggunakan kunci pas dan menarik kabel seling ke leher korban, Peran Terdakwa Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dan menarik kabel seling ke leher korban, peran Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas sebanyak 2 (dua) kali, menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dan menarik kabel seling ke leher korban;

- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antoni memghubungi Saksi Kelflio melalui whats app dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mengajak Terdakwa pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Kemudian rencana yang direncanakan Saksi adalah awalnya rencana saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi akan mengajak korban mengobrol kemudian Saksi sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan terdakwa Pongki bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar berpura-pura membeli baju dan saat Saksi mengobrol dengan korban, kemudian Saksi akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa setelah diketahui korban meninggal dunia selanjutnya korban diangkat ke belakang dengan cara korban kami angkat bertiga arah bak penampungan air, kemudian kami kuburkan di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dengan menggunakan semen dan pasir;
- Bahwa Saksi mengambil uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam tas milik korban yang mana uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada terdakwa Pongki dan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar. Jadi, sisanya untuk Saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh terdakwa Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh terdakwa Pongki dan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar ;
- Bahwa penyebab Saksi bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap korban adalah karena Saksi kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam Saksi sambil menunjukkan kartu kuning bahwa korban saat datang ke tempat usaha Saksi akan mengajak teman dan korban akan bertindak, hal tersebut yang membuat Saksi kesal dan marah kepada korban;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Saksi kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang dibawa saat menemui Saksi di Distro milik Saksi dan tas tersebut Saksi buang di arah Sukajadi Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa motor milik korban tersebut dibawa oleh Saksi Kelfpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan terdakwa Pongki ke kosan Kelfpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar di Sekip Palembang, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi;

- Bahwa Uang milik korban tersebut Saksi penggunaan untuk bayar utang koperasi sebanyak tiga tempat sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Saksi membeli Handphone Redmi 12 seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membayar hutang membeli pakaian sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi transfer ke istri Saksi sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya Saksi penggunaan untuk biaya Saksi melarikan diri;

- Bahwa permasalahan Saksi dengan korban adalah Saksi memiliki hutang dengan korban;

- Bahwa awalnya hutang Saksi kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Saksi bayar tiga kali, lalu Saksi dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Saksi macet lalu Saksi tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Saksi menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya;

- Bahwa saudari Putri mengetahui korban Anton Eka Saputra datang pukul 10.30 WIB. Saat kami sedang melakukan eksekusi membunuh korban saat terdakwa Pongki memukul kepala korban dengan menggunakan kunci pas, saat itu Saksi Putri sempat masuk ke dalam Distro dan melihat hal tersebut, dan saat itu Saksi . Putri terkejut dan saat itu Saksi berkata kepada Saksi . Putri "Put tunggulah di depan bae, jangan sampe ado wong masuk, kalo ado wong tahan jangan sampe masuk;

- Bahwa Saksi Putri mengetahui untuk apa kain pel tersebut karena kain pel tersebut Saksi suruh Saksi Putri untuk membersihkan bercak darah di sekitar tempat Saksi bersama Saksi Kelfpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki melakukan pembunuhan dan saat itu Saksi menyuruh Saksi Putri untuk membersihkan bercak darah tersebut;

- Bahwa Saksi Putri tidak mengetahui jika Saksi bersama dengan Terdakwa Pongki dan Saksi Kelfpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar merencanakan pembunuhan terhadap korban;



- Bahwa korban datang untuk menagih pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dan Saksi janjikan untuk datang pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024;

- Bahwa Saksi Putri tidak mengetahui untuk apa semen tersebut, namun saat selesai menguburkan korban, barulah Saksi beritahu Saksi Putri jika korban sudah Saksi kuburkan di belakang dengan cara dicor dengan menggunakan semen yang dibeli tadi dan saat itu Saksi Putri ketakutan dan mengatakan jika ingin berhenti bekerja dan saat itu Saksi memberikan gaji kepada Saksi Putri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

7. Kelfpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansyah Alias Kevin Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;

- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril;

- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Terdakwa Pongki dan kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi dan 1 (satu) untai kawat seling;

- Bahwa cara dan peran Saksi bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah: peran Saksi Antoni Als Anton Bin Amril adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, peran Terdakwa Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir, Peran Saksi adalah memukul kepala korban dengan kunci pas sebanyak 2 (dua) kali, menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;

- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antono menghubungi Saksi Kelfpio melalui whats app dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mengajak Terdakwa pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, kemudian rencana yang direncanakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan mengajak korban mengobrol dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi bersama Terdakwa berpura-pura membeli baju dan saat Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengobrol, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;

- Bahwa setelah sampai di kolam, kami ada meletakkan korban di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu, selanjutnya kami membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban. Karena semen masih kurang, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kembali membeli semen 1 sak dan kembali membuat adukan semen, Selanjutnya adukan semen kembali diletakkan di atas korban hingga rata pada dinding kolam;

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ada mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril . Selain itu juga Terdakwa ada mengambil Handphone dan motor milik korban;

- Bahwa penyebab Saksi bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena Saksi . Antoni Als Anton Bin Amril ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bahwa apabila hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tidak lunas, maka istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan diambil oleh korban, dikarenakan istri Saksi Antoni Als Anton Bin Amril adalah bibi Saksi, maka Saksi bersedia membantu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk membunuh korban;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Saksi . Antoni Als Anton Bin Amril kepada Saksi pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban adalah "Mangcik ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, wong ini marah-marah, diangsuri dak galak, wong ini kito bunuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan sampai dak mati", selanjutnya Saksi menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut;

- Bahwa awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban adalah Saksi dan kemudian kami bawa ke kostan teman Saksi di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban Terdakwa bawa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pongki, motor milik korban tersebut dijual di daerah Empat Lawang;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pongki, motor milik korban tersebut dijual dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban belum datang ke Distro milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, jadi saat kami merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril berkata kepada Terdakwa dan terdakwa Pongki setelah membunuh korban untuk mayat korban dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, dan Saksi Keflio dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi
- dan 1 (satu) untai kawat seling;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;
- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antoni menghubungi Saksi Kelpflo melalui whats app dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, rencana yang direncanakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan mengajak korban mengobrol dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi Kepflio bersama Terdakwa berpura-pura membeli baju dan saat Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengobrol, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril

- Bahwa setelah sampai di kolam, Terdakwa, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kepflio ada meletakkan korban di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kepflio membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban, karena semen masih kurang, selanjutnya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kembali membeli semen 1 sak dan kembali membuat adukan semen, kemudian adukan semen kembali diletakkan di atas korban hingga rata pada dinding kolam;

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ada mengambil uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril. Selain itu juga Terdakwa ada mengambil Handphone korban, dan Terdakwa juga ada mengambil motor milik korban;

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bahwa korban saat datang ke tempat usaha Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan mengajak teman dan korban akan bertindak. Hal tersebut yang membuat Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kesal dan marah kepada korban;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kepada Saksi pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dio tu, gek kito gebuk matike nian", selanjutnya Saksi menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut ;

- Bahwa awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban adalah terdakwa dan kemudian kami bawa ke kostan teman Saksi di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban, Saksi bawa sendiri ke Desa Empat Lawang dan menjualnya ;
- Bahwa motor milik korban Terdakwa jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Terdakwa yang tidak Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual motor milik korban tersebut dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan motor Terdakwa gunakan untuk pergi ke pulau Batam, Terdakwa berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 melalui Bandara SMB II Palembang via Maskapai Penerbangan Lion pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban belum datang ke Distro milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, jadi saat kami merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril berkata kepada Saksi dan Saksi setelah membunuh korban untuk mayat korban dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan hasil Visum Nomor: 72/VRJ/JUNI/2024RUMKIT tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mansuri, Sp. FM, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan. dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan di antara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) buah kunci pas yang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cmdengan berat lebih kurang 5 Kg berwarna hitam; - 1 (satu) buah kabel seling; - 1 (satu) buah karung semen dengan merek 3 roda; - 2 (dua) buah karung beras merek belida; 2- 1 (satu) buah sekop; - 1 (satu) buah sekrap; - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna biru; - 1 (satu) buah kursi kecil berwarna putih coklat; Barang bukti yang disita dari Tersangka a.n. Pongki Saputra alias Pongki bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike, berupa :- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S Warna hitam, Imei 1 :864997067456493, Imei 2 : 8644997067456485;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Rekonstruksi, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar bersama dengan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas, kemudian menjerat leher Korban Anton Eka Saputra dengan kabel seling, selanjutnya mengubur Korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan Korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kesal ada hutang dengan Korban Anton dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga Korban Anton juga mengancam Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sambil bahwa Korban Anton saat datang ke tempat usaha Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan mengajak teman dan Korban Anton akan bertindak, hal tersebut yang membuat Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kesal dan marah kepada Korban Anton;
- Bahwa benar awalnya hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kepada Korban Anton sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Saksi bayar tiga kali, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Saksi Antoni Als Anton Bin Amril macet lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya;
- Bahwa benar karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Saksi Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki dan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Antoni Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra Bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansyah, lain menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansyah, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyuruh Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, lalu korban Anton datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril meminta kepada korban Anton untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Korban Anton duduk didalam toko sambil membahas hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat Korban Anton sedang berada didalam toko, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase



pakaian lalu Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mendekati Korban Anton dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang Korban Anton sehingga menyebabkan Korban Anton terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher Korban Anton dengan dibantu oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, setelah itu Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar menyumpal mulut Korban Anton dengan baju agar Korban Anton tidak dapat mengeluarkan suara;

- Bahwa benar setelah Korban Anton tidak berdaya, Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik Korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, lalu Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang Korban Anton, pada saat itu percikan darah Korban banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ke bagian depan toko untuk menemui Saksi Putri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk membeli kain pel dan mempel bercak darah tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kembali menjerat leher korban Anton secara bergantian untuk memastikan jika Korban Anton sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mengangkat Korban Anton ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor Korban Anton menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

- Bahwa benar kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike memindahkan tubuh korban Anton ke bak penampungan yang berada di halaman belakang



distro tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril meminta kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike untuk menguburkan korban Anton dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mengubur korban Anton dengan cara menyusun batu disebelah tubuh Korban Anton lalu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan Korban Anton, pada saat itu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kekurangan semen, sehingga Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike meminta kepada Saksi Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Saksi Antoni Als Anton Bin Amril langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyerahkannya kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, lalu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh Korban Anton hingga tubuh Korban Anton tidak terlihat lagi;

- Bahwa benar cara dan peran para pelaku saat melakukan pembunuhan kepada Korban Anton Eka Saputra, yang mana peran Saksi Antoni Als Anton Bin Amril adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu Korban dengan menggunakan besi kunci pas, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dan memukul kepala korban dengan menggunakan kunci pas dan menarik kabel seling ke leher korban, peran Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di Cor dan menarik kabel seling ke leher korban, peran Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala Korban dengan kunci pas, menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dan menarik kabel seling ke leher Korban Antoni;
- Bahwa benar Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mendapatkan uang milik Korban Anton sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



tersebut dari tas selempang milik Korban yang dibawa saat menemui Saksi Antoni Als Anton Bin Amril di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar ;

- Bahwa benar motor milik Korban Anton Eka Saputra, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang tidak Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akhirnya perbuatan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki dapat terungkap setelah handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik Korban Anton yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike Saputra, lalu atas dasar keterangan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike Saputra tersebut barulah diketahui jika Korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike Saputra bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya dan jenazah korban Anton dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari pemeriksaan luar dan didalam



ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher, keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum (*subjectum juris*) atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pbenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barang Siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Pelaku/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat



Tuntutan ini, sehingga benar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam menentukan subjek hukum pada perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam addendum 2 unsur Pasal aquo ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu makna unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dimana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di belanda yaitu *crimineel wetboek* Tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan:

“*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet bij de wet geboden of verboden zijn.*”

Atau

Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang.”

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*), akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah:

“*De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf.*”

Atau



“Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.”

Selanjutnya, Profesor Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”. Selanjutnya, menurut DR. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281, menyatakan bahwa:

“perkataan *willens en wetens* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dimana para penyusun “*Memorie van Toelichting*” itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai ‘*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*’ atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;”

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*willstheory*), dari von Hippel, seorang guru besar di Gottingen, Jerman, mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellingstheory*), dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*waarschijnlijkheids theory*” atau “teori praduga/teori prakiraan” dari Prof. van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Prof. van Hamel, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 303, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari



perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hal 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*), menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel, dinamakan *eventualis dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike, Saksi Kelpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton Eka Saputra dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan Korban Anton meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, yangmana awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kepada Korban Anton sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bayar tiga kali, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Saksi Antoni Als Anton Bin Amril macet lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya, selain itu juga Korban Anton juga mengancam Saksi Antoni Als Anton Bin Amril sambil bahwa Korban Anton saat datang ke tempat usaha Saksi Antoni Als Anton Bin Amril akan mengajak teman dan Korban Anton akan bertindak;

Menimbang, bahwa karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseeokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat Korban Anton sedang berada didalam toko, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mendekati Korban Anton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang Korban Anton sehingga menyebabkan korban Anton terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton dengan dibantu oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, setelah itu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar menyumpal mulut Korban Anton dengan baju agar Korban Anton tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah Korban Anton tidak berdaya, Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik Korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, lalu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang Korban Anton sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ke bagian depan toko untuk menemui Saksi Putri lalu Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike menyuruh Saksi Putri untuk membeli kain pel;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu Korban Anton sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kembali menjerat leher korban Anton secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mengangkat korban Anton ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor Korban Anton menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike memindahkan tubuh Korban Anton ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril meminta kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongki Bin Nike untuk menguburkan Korban Anton dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike mengubur Korban Anton dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton lalu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan Korban Anton, pada saat itu Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kekurangan semen, sehingga Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike meminta kepada Saksi Antoni Als Anton Bin Amril untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Saksi Antoni Als Anton Bin Amril langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menyerahkannya kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton hingga tubuh Korban Anton tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mendapatkan uang milik Korban Anton sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik Korban Anton yang dibawa saat menemui Saksi Antoni Als Anton Bin Amril di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar ;

Menimbang, bahwa benar motor milik Korban Anton Eka Saputra, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang tidak Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar akhirnya perbuatan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dapat terungkap setelah handphone milik Korban Anton diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik Korban yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike, lalu atas dasar keterangan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike tersebut barulah diketahui jika Korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike bersama dengan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Als Kevin dan Jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana perbuatan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton, yang dilakukan bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki yang telah memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher Korban Anton, menyiapkan bahan material untuk menimbun Korban Anton, menimbun Korban Anton dengan menggunakan material semen dan pasir, yang mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya permasalahan hutang Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yang selalu berbunga dan tidak lunas, dari awal hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta adanya ajakan



dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril terhadap Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dengan mengatakan "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya atas ucapan dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut akhirnya Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike Saputra alias Pongki Saputra alias Pongki dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar sebagaimana uraian diatas merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki memang menghendaki kematian dari Korban Anton Eka Saputra dengan perbuatan sebagaimana uraian diatas dan dari perbuatan tersebut maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat mereka wujudkan dengan meninggalnya Korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*, yaitu apakah perbuatan merampas nyawa orang lain *in casu* Korban Anton eka Saputra dilakukan *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menguraikan apa yang dimaksud "*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*", sebagai berikut:

1. Bahwa tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "direncanakan terlebih dahulu" atau "*voorbedachte raad*" pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata tidak memberikan penjelasan sehingga di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata "direncanakan terlebih dahulu" atau "*voorbedachte raad*", tersebut, dimana Prof. Simons berpendapat sebagai berikut:

"voorbedachte raad is aanwezing, wanneer de dader zijn besluit tot het plegen van de strafbare handeling in kalm overleg heeft gevormd zich daarbij rekenschap heeft gegeven van de betekenis en de gevolgen zijner daad. Er zal altijd wel eenige tijd moeten verlopen tussen de vorming van het plan en



uitvoering, bij onmiddellijke tenuitvoerlegging van een opgevat voornemen is voorbedachte raad moeilijk denkbaar"

Artinya:

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu;

Bahwa menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan;

2. Bahwa pendapat *Hoge Raad*, tentang *voorbedachte raad*, dapat diketahui dari *arrest*-nya tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851, dimana *Hoge Raad*, telah mengikuti pendapat dari Prof. Simons, yaitu untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau "*voorbedachte raad*", itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

3. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1988, hlm. 241 yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan;

4. Bahwa menurut M. H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan



untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;
2. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;
3. Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa karena permasalahan hutang yang berbunga yang dialami oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Antoni Als Anton Bin Amril menghubungi dengan mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dengan tujuan merencanakan merampas nyawa korban sdr. Anton Eka Saputra. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.10 wib, selanjutnya Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar mengajak Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike pergi ke toko milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril yaitu Distro Anti Mahal, selanjutnya Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Alias Anton bertemu dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike, dan mengajaknya dengan mengatakan "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya atas ajakan dari Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut kemudian Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyuruh Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Saksi Antoni Als Anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Saksi Antoni Als Anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Saksi Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton sedang berada didalam toko, Saksi Antoni Als Anton langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Saksi Antoni Als Anton tersebut, Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya di persiapkan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra tidak berdaya, Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada Saksi Antoni Als Anton, lalu Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton ke



bagian depan toko untuk menemui Saksi Putri lalu Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyuruh Saksi Putri untuk membeli kain pel dan mepel bercak darah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antoni masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki mengangkat korban Anton Eka Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menuju ke parkir distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton Eka Saputra menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali Bersama Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Saksi Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki kekurangan semen, sehingga Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki meminta kepada Saksi Antoni Als Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Antoni Als Anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Saksi Antoni Als Anton menyerahkannya kepada Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki, lalu Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jelas terdapat adanya waktu antara Saksi Antoni alias Anton dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra, dengan waktu terjadinya perbuatan merampas nyawa korban Anton Eka Saputra, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Antoni Als Anton pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Antoni Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dan selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan Saksi Antoni tersebut, kemudian setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyuruh Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki



dan Terdakwa Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton tersebut, saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol dengan korban Anton Eka Saputra, kemudian Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perencanaan melakukan suatu tindak pidana, pelaku telah menyusun keputusannya dan mempertimbangkan kemungkinan serta tentang akibat dari tindakannya, demikian pula pada waktu antara rencana melakukan pembunuhan yang telah digagas oleh Antoni Als Anton pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Saksi Antoni Als Anton menghubungi Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui whatsapp dengan maksud membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra, kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 pada pukul 09.30 WIB Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bersama Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar berada di Distro Anti Mahal dan mempersiapkan perencanaan pembunuhan tersebut, kemudian pada pukul 11.00 WIB mereka melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan pelaksanaan pembunuhan tersebut telah sesuai dengan perencanaan mereka dan dilaksanakan serta diwujudkan berdasarkan pertimbangan yang matang, dimana dalam pelaksanaan rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut yakni dengan memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor tersebut dimana Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dalam suasana batin yang tenang dimana mereka melaksanakan rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut sesuai dengan rencana yang telah mereka rancang satu per satu, dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan keterangan Saksi Antoni alias Anton bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki telah membenarkan bahwa meraka telah berencana untuk merampas nyawa (voorbedachte raad) dari korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril



alias Anton dan keterangan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar bersama Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki telah membenarkan bahwa meraka telah berencana untuk merampas nyawa (*voorbedachte raad*) dari Korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan rencana terlebih dahulu”**, telah terpenuhi dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “merampas nyawa orang lain” pada perkara in casu terhadap korban Anton Eka Saputra sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan apa yang dimaksud dengan makna “merampas nyawa orang lain”. Makna “merampas nyawa orang lain” secara undang-undang tidak dijelaskan secara detail dan rinci, akan tetapi secara harfiah “merampas nyawa orang lain” diartikan sebagai “pembunuhan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat E. Utrecht dalam bukunya *“Pengantar dalam Hukum Indonesia”* (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan makna “Pembunuhan” melalui penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2007 hlm 24, bahwa Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hilman Hadikusuma dalam bukunya Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, Tahun 1992, hlm 129, menyatakan bahwa pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 113 yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia



yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia Menimbang, bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton Bin Amril;

Menimbang, bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Alias Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan dianatar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa telah terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki yang menjadi penyebab kematian Korban Anton Eka Saputra, perbuatan tersebut berupa tindakan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike memukul kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anton dengan menggunakan besi kunci pas dan setelah itu kabel seling dililitkan dileher Korban Anton dan kemudian ditarik, akibat perbuatan tersebut menjadi penyebab hilangnya nyawa Korban Anton Eka Saputra dan Korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra meninggal dunia Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki menyiapkan bahan material semen dan pasir, kemudian material semen dan pasir tersebut dicampur menjadi satu dengan tujuan untuk menimbun Korban Anton Eka Saputra dan kemudian setelah itu Korban Anton Eka Saputra tubuhnya ditimbun menggunakan material semen dan pasir tersebut didalam bak penampungan dibelakang Distro anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandardan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban Anton Eka Saputra dan mengakibatkan Korban Anton Eka Saputra meninggal dunia dan hal ini juga diperkuat serta didukung bukti Surat Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandardan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki telah ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher, keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas menjadi penyebab kematian Korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim kaitkan dengan keterangan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril alias Anton yang telah membenarkan perbuatannya tersebut, kemudian keterangan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandardan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike juga telah membenarkan serangkaian perbuatannya yang mereka lakukan serta didukung dengan hasil bukti surat Visum Et Repertum



Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur **"Merampas Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur addendum 2 yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan uraian diatas pada perkara a quo ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Meskipun terdapat kata "dan" pada unsur pasal tersebut, pasal tersebut harus dimaknai sebagai alternatif, karena maksud dari pasal tersebut baik perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan (*Pleger*)", ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)", ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan" dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 menyatakan bahwa tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan dan jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa peran Saksi Antoni Als Anton Bin Amril ialah adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor;

Menimbang, bahwa peran Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra setelah korban meninggal, korban Anton Eka Saputra dimasukkan kedalam kolam dan kemudian ditimbun dengan material semen dan pasir (Cor);

Menimbang, bahwa Saksi Antoni Als Anton Bin Amril mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui Saksi Antoni Als Anton Bin Amril di Distro miliknya, kemudian uang milik Korban Anton Eka Saputra sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril Als Anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra, Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang tidak Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya peran-peran yang telah dilakukan oleh Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah tampak adanya suatu kerja sama secara menyeluruh di antara Saksi Antoni Als Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar dan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut telah dilakukan secara sadar baik untuk menghilangkan nyawa Korban Anton Eka Saputra, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama yang diinsyafi adalah masing-masing pelaku dalam suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama tersebut sudah terdapat adanya saling pengertian yang sedemikian rupa satu sama lain yang mengakibatkan meninggalnya Korban Anton Eka Saputra, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alternatif yang terpenuhi dalam perkara a quo ini adalah **"yang turut serta melakukan perbuatan"**, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **"yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Pembelaannya (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dijatuhi dengan pidana maksimal (*strafmaxima*) yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masa pengurangan penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman kepada warga masyarakat, memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), dan penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*) dan dipatuhi oleh masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman selain mempertimbangkan segi *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* dan juga rasa keadilan bagi keluarga korban, namun tetap mempedomani hukum positif yang ada, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“keadaan yang memberatkan”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa menimbun Korban Anton Eka Saputra yang sudah meninggal dengan menggunakan material semen dan pasir dengan tujuan untuk menyembunyikan perbuatan pidana yang telah dilakukan, karena pada hakikatnya seseorang yang sudah meninggal dunia harus juga diperlakukan dengan baik dengan tetap diberi rasa hormat dan martabatnya sebagai manusia tetap dijaga, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan dan hukum. Bahkan setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil barang/benda dan uang milik Korban Anton Eka Saputra untuk keuntungan pribadi bagi Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki, Kemudian keadaan yang memberatkan lainnya seperti Perbuatan Terdakwa membunuh Korban Anton Eka Saputra dengan cara Sadis dan Keji dimana Korban Anton Eka Saputra merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak dan Perbuatan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike tentunya sangat meresahkan masyarakat, maka dari uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana (*straafmacht*) kepada Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike yang akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“keadaan yang meringankan”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas yang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan berat lebih kurang 5 Kg berwarna hitam, 1 (satu) buah kabel seling, 1 (satu) buah karung semen dengan merek 3 roda, 2 (dua) buah karung beras merek belida, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah sekrup, 1 (satu) buah kursi kecil berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi kecil berwarna putih coklat, oleh karena terbukti dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S Warna hitam, Imei 1 : 864997067456493, Imei 2 : 8644997067456485, terbukti milik dari korban, maka cukup beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm) selaku ahli waris korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike **Saputra als Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike **Saputra als Pongki Saputra alias Pongki Bin Nike** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas yang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan berat lebih kurang 5 Kg berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel seling;
 - 1 (satu) buah karung semen dengan merek 3 roda;
 - 2 (dua) buah karung beras merek belida;
 - 1 (satu) buah sekop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrap;
- 1 (satu) buah kursi kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah kursi kecil berwarna putih coklat;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S Warna hitam, Imei 1 : 864997067456493, Imei 2 : 8644997067456485;

Dikembalikan kepada Saksi Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm) selaku ahli waris korban.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Eduward, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H